

1501383-76.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... sem autorização e para fins de tráfico, um total de 62,35g (sessenta e dois gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína na forma de crack, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica (laudo de constatação às fls. 29/31 e laudo toxicológico às fls. 114/117), além de R\$ 1.300,00 em dinheiro, produto do narcotráfico, e duas balanças de precisão com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501383-76.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501383-76.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255565/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20343425 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 5511/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2255565 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 5511/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO TADEU DA SILVA RASQUINHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

ARLENE SANTOS FERREIRA DA SILVA e RONALDO TADEU DA SILVA RASQUINHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 20h33min, na Rua São Cristóvão da Laguna, 328, no bairro Anchieta, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, bem como no imóvel situado na Rua Companhia de Jesus, 536, no bairro Anchieta, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, foram surpreendidos por guardas civis municipais guardando e mantendo em depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 62,35g (sessenta e dois gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína na forma de crack, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica (laudo de constatação às fls. 29/31 e laudo toxicológico às fls. 114/117), além de R\$ 1.300,00 em dinheiro, produto do

narcotráfico, e duas balanças de precisão com resquícios de cocaína e de maconha (laudo toxicológico às fls. 118/120).

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva em 20 de setembro de 2021 (fls. 81/83).

Os réus foram notificados (fls. 161 e 178) e apresentaram defesa preliminar (fls. 211/224 e 227/240).

A denúncia foi recebida no 08 de novembro de 2021 (fls. 253/259), tendo os réus sido devidamente citados às fls. 290 e 292.

Foram juntadas aos autos Folha de Antecedentes (fls. 59/61 e 63/64) e certidão de eventos (fls. 57/58 e 62).

No curso da instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação Guilherme Caiel da Rocha, Wilian Junio de Paula Cury, Antônia Regina Gomes e Paulo Ricardo Mariano da Silva. Após, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a consequente condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A seu turno, a d. Defesa do réu Ronaldo alegou, preliminarmente, a ilicitude das provas em razão da violação de domicílio sem fundada suspeita e requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, bradou pela aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 312/321).

Por sua vez, a r. Defesa da ré Arlene pleiteou sua absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da atenuante da confissão, com a fixação do regime menos gravoso (fls. 322/327).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em violação de domicílio e tampouco em prova ilícita, como alegado pela r. Defesa às fls. 312/321, uma vez que o ingresso dos guardas na residência dos réus ocorreu em situação de flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, valendo destacar que o próprio acusado, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter obedecido os policiais ao sair da residência, momento em que jogou para seu interior um pote com drogas, o que justificaria, portanto, o ingresso.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 14/19), termo de depoimento (fls. 04/09), auto de exibição e apreensão (fls. 22/26), laudo de constatação (fls. 29/31), exame químico-toxicológico (fls. 114/117 e 118/121) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na Delegacia de Polícia (fls. 10/11), a ré Arlene Santos Ferreira da Silva alegou que os entorpecentes seriam para uso próprio e o dinheiro encontrado pertenceria a seu filho. Relatou, ainda, que, na data do ocorrido, estava em sua residência com uma amiga quando escutou alguém chamá-la. Ao sair para verificar, deparou-se com os Guardas Civis e, por não ter nada a esconder, convidou-os para entrar em sua residência e entregou espontaneamente os entorpecentes. Em Juízo, confirmou a versão apresentada na Delegacia e negou ter dispensado qualquer pote com drogas. Já o acusado Ronaldo Tadeu da Silva Rasquinho, ao ser interrogado na fase inquisitiva (fls. 12/13), admitiu que teria guardado os entorpecentes e duas balanças na residência de sua genitora e, em contrapartida, receberia aproximadamente 05 gramas de crack para seu uso. Alegou que as porções de crack apreendidas em sua residência eram de propriedade de Arlene e seriam destinadas a seu uso. Em Juízo, esclareceu que, durante a abordagem, obedeceu a ordem policial e foi para fora de sua residência, momento em que dispensou uma porção de crack no corredor de sua residência, a qual acabou sendo localizada pelos guardas. Por fim,

confessou que parte da droga seria vendida para sustentar seu vício.

Por sua vez, os guardas municipais Guilherme Caiel da Rocha e Wilian Junio de Paula Cury relataram que, durante um patrulhamento de rotina, visualizaram uma motocicleta CG 150 de cor preta, placa DYP 0031, conduzida por um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo. Contaram que tal indivíduo parou a moto e adentrou em um comércio de reciclagem. Disseram que, ao realizarem a abordagem, Arlene jogou no chão um tubo plástico de cor amarela, contendo por volta de 35 pedras de crack e mais uma quantidade esfarelada.

Mencionaram, ainda, que a ré disse que havia mais uma pedra de crack de tamanho médio na janela de seu quarto, tendo alegado que todas seriam para seu consumo e que Ronaldo, seu marido, tinha mais uma quantidade de crack. Durante revista à reciclagem, foi localizada uma balança com resquícios de crack, além de R\$ 1.300,00 reais em notas pequenas em um dos quartos. Relataram que o acusado Ronaldo acabou admitindo que teria guardado uma porção maior de crack na residência de sua genitora para um desconhecido. Por fim, informaram que foram até a residência da genitora de Ronaldo, que acabou indicado onde estavam guardadas a porção de crack e uma balança de precisão.

Da mesma forma, a testemunha Antônia Regina Gomes, genitora de Ronaldo, confirmou que acompanhou a diligência realizada pela Guarda Municipal em sua residência, ocasião em que encontraram uma pedra de crack fragmentada, tendo dito que não tinha conhecimento do fato.

Por fim, a testemunha Paulo Ricardo Mariano da Silva relatou que, na data dos fatos, por volta das 20h00min, estava conduzindo indo com sua motocicleta comprar bebidas, mas, como o bar estava fechado, parou perto de algumas pessoas que estavam na calçada e perguntou se sabiam de algum outro local, momento em que a GCM apareceu e abordou todos.

Pois bem. Como se vê, a confissão do réu Ronaldo está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com o laudo químico-toxicológico acostado às fls. 114/121 e com os depoimentos prestados pelos guardas municipais, não havendo dúvidas, portanto, de que o mesmo estava de fato guardando drogas e uma balança de precisão na residência de sua genitora para terceira pessoa.

Já a versão apresentada pela acusada Arlene, no sentido de que os entorpecentes apreendidos em sua residência seriam apenas para seu consumo, não convence. Primeiro, porque de acordo com os guardas municipais, foi a própria ré quem dispensou o pote contendo as porções de crack, além de ter indicado que havia mais uma pedra maior na janela de seu quarto. Segundo, porque a quantidade de crack apreendida na residência deixa evidente que o entorpecente não seria destinada apenas a seu próprio uso. Terceiro, porque a forma pela qual a testemunha Paulo ingressou no imóvel indica que no local havia sim comércio de drogas. Quarto, porque foi apreendida uma balança de precisão com resquícios de droga, o que também reforça que no local era feito o fracionamento da droga para comercialização. Diante de tais circunstâncias, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência também seriam destinados ao comércio. Não se descarta que parte desta droga realmente fosse ser consumida pelos próprios réu. A propósito, nada impede seja uma pessoa ao mesmo tempo usuária e traficante, sendo inclusive comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio. Todavia, tal fato não afasta a caracterização do crime de tráfico, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

I) Arlene Santos Ferreira da Silva:

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Da mesma forma, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade da acusada, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e as circunstâncias do fato, demonstram,

inequivocamente, que a ré vinha se dedicando à prática do crime de tráfico.

II) Ronaldo Tadeu da Silva Rasquinho:

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, é de reconhecer a atenuante da confissão, mas não há como se efetuar qualquer redução, haja vista que a pena já se encontra fixada no mínimo legal.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e as circunstâncias do fato, demonstram, inequivocamente, que o réu vinha se dedicando à prática do crime de tráfico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO os réus ARLENE SANTOS FERREIRA DA SILVA e RONALDO TADEU DA SILVA RASQUINHO à pena individual de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP para fixação de regime menos gravoso.

Como os réus responderam ao processo presos, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nega-lhes o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 1.300,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA